



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

TEMARIO PARA EL EXAMEN AL PRIMER CONCURSO PARA OBTENER LA HABILITACIÓN QUE PERMITE ACCEDER AL CARGO DE OFICIAL JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EDICIÓN 2026

I. Derecho constitucional y derechos humanos

1. El control de constitucionalidad en México.

Concepto:

Es el mecanismo mediante el cual se verifica que todas las normas y actos de autoridad respeten la Constitución.

Tipos:

Control concentrado

- Lo ejerce el Poder Judicial de la Federación:
- Juicio de amparo
- Controversias constitucionales
- Acciones de inconstitucionalidad

Control difuso

Todos los jueces pueden dejar de aplicar una norma si la consideran inconstitucional.

Fundamento

Artículos 1, 103 y 107 constitucionales

2. Parámetro de regularidad constitucional.

Concepto:

Es el conjunto de normas que sirven para verificar si un acto es constitucional.

Integración:

Constitución
Tratados internacionales de derechos humanos
Jurisprudencia

Fundamento

Artículo 1 constitucional



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

a. Sistema de fuentes y jerarquía normativa.

Jerarquía:

- Constitución + tratados de derechos humanos
- Leyes
- Reglamentos
- Actos administrativos

b. Obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana.

Regla:

- Obligatoria cuando México fue parte
- Orientadora en otros casos

3. Principios característicos de los derechos humanos.

Principios:

- Universalidad → todos tienen derechos
- Interdependencia → se relacionan
- Indivisibilidad → no se pueden separar
- Progresividad → no pueden retroceder

Otros:

- Principio pro persona
- Interpretación conforme

II. Juicio de amparo

1. Principios rectores y sus excepciones.

Principios:

- Instancia de parte agraviada → no hay amparo sin demanda
- Agravio personal y directo → debe afectarte
- Definitividad → agotar recursos previos
- Relatividad → solo protege al quejoso
- Estricto derecho → el juez resuelve conforme a lo que se pide

2. Reglas generales.



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

a. Partes.

Son:

- Quejoso
- Autoridad responsable
- Tercero interesado
- Ministerio Público

Fundamento: Art. 5 de la Ley de Amparo.

b. Plazos.

Regla general:

- 15 días

Excepciones:

- 30 días → normas
- 8 años → penal
- 7 años → agrario/propiedad comunal
- Sin plazo → vida/libertad

Fundamento: Art. 17 de la Ley de Amparo.

3. Reglas de competencia.

Competencia, concepto:

Es la facultad legal que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de un juicio de amparo, según materia, grado y territorio:

- **Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)**
 - *Cuando ejerce facultad de atracción
 - *En asuntos de alta importancia y trascendencia
 - *En revisión en casos específicos
 - *Fundamento: Art. 33, fracción I y Art. 40 (facultad de atracción)
- **Tribunales Colegiados de Circuito**
 - *Amparo directo
 - *¿Qué es amparo directo?, es el que se promueve contra:
 - *Sentencias definitivas
 - *Laudos
 - *Resoluciones que ponen fin al juicio



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

*Fundamento: Art. 34

- **Juzgados de Distrito**

*Conoce de amparo indirecto

*¿Qué es amparo indirecto?, es el que se promueve contra:

*Actos fuera de juicio

*Actos dentro de juicio que no son sentencia definitiva

*Leyes

*Actos de autoridad administrativa

Fundamento: Art. 35

Regla:

Es competente el juez: Donde el acto se ejecuta, se está ejecutando o se ejecutará.

Fundamento: Art. 37

También pueden intervenir:

- **Tribunales colegiados de apelación:** Conocen amparo indirecto contra actos de otros tribunales
- **Autoridades locales:** Actúan en auxilio de la justicia federal

4. Interés jurídico, legítimo y simple.

Tipos:

- Jurídico → afectación directa
- Legítimo → afectación diferenciada
- Simple → no procede

Ejemplo:

- Jurídico: te clausuran tu negocio
- Legítimo: afectan tu colonia
- Simple: solo opinas sin afectación

Fundamento: Art. 5 de la Ley de Amparo.

5. Causas de improcedencia y sobreseimiento.

Improcedencia: No procede el amparo desde el inicio.

Ejemplos:



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

- Acto consentido
- Falta de interés
- **Fundamento:** Art. 61

Sobreseimiento: El juicio de amparo se termina durante la substanciación.

Ejemplos:

- Desistimiento
- Desaparece el acto
- Se actualiza alguna causal de improcedencia durante el procedimiento.
- **Fundamento:** Art. 63

6. Suspensión del acto reclamado.

a. Reglas generales.

Concepto: La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene por objeto conservar la materia del juicio de amparo, evitando que el acto reclamado cause daños irreparables mientras se resuelve el fondo.

Puede decretarse:

- De oficio, en casos graves (vida, libertad, integridad).
- A petición de parte, cuando lo solicite el quejoso.

Para su concesión deben cumplirse, en general:

- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
- Que exista apariencia de buen derecho.
- Que haya peligro en la demora.

Fundamento: Artículos 125 a 147 de la Ley de Amparo

7. Reglas generales de la sentencia.

a. Contenido.

La sentencia de amparo debe contener:

- La fijación clara del acto reclamado.
- El análisis de los conceptos de violación.



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

- La fundamentación y motivación.
- Los puntos resolutivos.

Fundamento: Artículos 74 a 77 de la Ley de Amparo

b. Precisión de autos.

La sentencia debe dictarse congruente con lo planteado por las partes, analizando únicamente los actos reclamados y los conceptos de violación hechos valer, salvo los casos de suplencia de la queja.

Fundamento: Artículo 76 de la Ley de Amparo

c. Efectos.

Las sentencias de amparo tienen como efecto:

- Restituir al quejoso en el goce del derecho violado.
- Dejar sin efectos el acto reclamado.

Se rigen por el principio de relatividad, es decir, solo protegen a quien promovió el amparo.

Fundamento: Artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo

8. Modalidades del juicio de amparo.

a. Amparo contra actos privativos de libertad fuera de procedimiento, integridad corporal y vida.

Procede contra actos que impliquen:

- Peligro de privación de la vida
- Ataques a la libertad personal
- Incomunicación, desaparición forzada, etc.

Puede promoverse en cualquier tiempo, incluso por tercera persona.

Fundamento: Artículos 15 y 17, fracción IV

b. Amparo contra leyes.

Procede contra normas generales que vulneren



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

derechos humanos, ya sea por su sola entrada en vigor (autoaplicativas) o por su aplicación concreta.

Fundamento: Artículo 1 de la Ley de Amparo

c. Amparo contra actos de la administración activa.

Procede contra actos de autoridades administrativas que:

- Creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas
- Afecten derechos del gobernado

Fundamento: Artículos 1 y 5, fracción II

d. Amparo agrario.

Protege los derechos de:

- Ejidos
- Comunidades agrarias

Se caracteriza por:

- Plazos especiales
- Mayor protección al quejoso

Fundamento: Artículo 17, fracción III

e. Amparo con contenido jurisdiccional.

Procede contra:

- Sentencias definitivas
- Laudos
- Resoluciones que ponen fin al juicio

Se tramita como amparo directo.

Fundamento: Artículo 34

9. Suplencia de la queja.

Consiste en la facultad del órgano jurisdiccional para corregir las deficiencias en los conceptos de violación, cuando la ley lo permite, especialmente en favor de personas en situación de vulnerabilidad o en materias específicas.

Fundamento: Artículo 79 de la Ley de Amparo

10. Medios de impugnación.



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

a. Queja.

Procede contra:

- Actos u omisiones del órgano jurisdiccional
- Determinaciones durante el trámite del juicio
- **Fundamento:** Artículo 97 de la Ley de Amparo

b. Inconformidad.

Procede contra:

- El cumplimiento de las sentencias de amparo
- Actos relacionados con su ejecución
- **Fundamento:** Artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo

c. Revisión.

Procede contra:

- Sentencias dictadas en el juicio de amparo
- Determinadas resoluciones importantes
- **Fundamento:** Artículos 80 a 83 de la Ley de Amparo

11. Cumplimiento y ejecución.

Las sentencias de amparo deben ser cumplidas obligatoriamente por las autoridades responsables.

En caso de incumplimiento:

- Se pueden imponer medidas de apremio
- Puede generarse responsabilidad administrativa o penal

Fundamento: Artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo

III. Nociones del proceso

1. Jurisdicción y competencia.

- **Jurisdicción:** facultad del Estado para impartir justicia.
- **Competencia:** distribución de esa facultad entre los distintos órganos jurisdiccionales.
- **Fundamento:** Artículos 33 a 37 de la Ley de Amparo

2. Acción y excepción.

- **Acción:** derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de derechos.



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

- **Excepción:** defensa que opone la parte demandada frente a la acción.
- **Fundamento:** Artículo 6 de la Ley de Amparo

3. Sujetos procesales.

Son las partes que intervienen en el juicio:

- Quejoso
- Autoridad responsable
- Tercero interesado
- Ministerio Público
- **Fundamento:** Artículo 5 de la Ley de Amparo

4. Etapas del proceso.

El juicio de amparo se desarrolla en las siguientes etapas:

- Presentación de la demanda
- Admisión o desechamiento
- Informe de la autoridad responsable
- Ofrecimiento y desahogo de pruebas
- Alegatos
- Sentencia
- Cumplimiento y ejecución

IV. Ortografía y redacción

1. Ortografía

a. Fundamentos de la ortografía.

La ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de las palabras, incluyendo el uso adecuado de letras, acentos y signos.

Comprende principalmente:

- Uso correcto de letras (b/v, c/s/z, g/j)
- Acentuación (agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas)
- Escritura correcta de palabras

b. Signos de puntuación.

Son signos que organizan el texto y permiten una adecuada comprensión.

Principales:



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

- Punto (.) → cierra una idea
- Coma (,) → separa elementos
- Punto y coma (;) → separa ideas relacionadas
- Dos puntos (:) → introducen explicación o enumeración

2. Sintaxis

a. Estructura y tipos de oraciones.

La sintaxis estudia la forma en que se organizan las palabras dentro de una oración.

Tipos de oraciones:

- Oración simple: tiene un solo verbo
Ejemplo: “El juez concede el amparo.”
- Oración compuesta: tiene dos o más verbos
Ejemplo: “El juez concede el amparo porque se violaron derechos fundamentales.”

b. Complementos de la oración.

Son elementos que completan el significado del verbo:

- Complemento directo (CD): recibe la acción
Ejemplo: el amparo
- Complemento indirecto (CI): indica destinatario
Ejemplo: al quejoso
- Complemento circunstancial (CC): indica modo, tiempo, lugar, etc.
Ejemplo: en la audiencia

c. Uso de artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres.

- **Artículo:** determina al sustantivo (el, la, los)
- **Sustantivo:** nombra personas o cosas
- **Adjetivo:** califica al sustantivo
- **Pronombre:** sustituye al sustantivo

3. Redacción

a. Claridad y coherencia en las ideas.

La redacción debe ser:

- **Clara:** sin ambigüedades
- **Coherente:** con orden lógico



ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

b. Construcción de oraciones.

Las oraciones deben tener:

- Sujeto
- Verbo
- Complemento

Y evitar:

- Repeticiones
- Ambigüedad
- Frases incompletas

c. Uso adecuado de conectores.

Los conectores enlazan ideas y dan coherencia al texto.

Tipos:

- **Causa:** porque, debido a
- **Consecuencia:** por lo tanto, en consecuencia
- **Oposición:** sin embargo, no obstante
- **Adición:** además, asimismo